郁南建城“7·21”一般道路交通事故深度调查报告

2023年7月21日12时33分，郁南县建城镇S279省道44公里600米路段发生一起一辆粤W09467号牌大型普通客车与行人吴*珍、粤TDP6875号牌小型普通客车发生碰撞，导致一人死亡、两车辆损坏的道路交通事故，直接经济损失约180万元。

事故发生后，郁南县委、县政府主要领导高度重视，第一时间作出批示，要求全力抢救伤员，妥处善后，同时要求有关部门要尽快查明事故原因，吸取教训，举一反三，迅速排查交通安全隐患，加强道路安全管理，采取有效措施，严防类似事故发生。县政府副县长、县公安局局长王朝辉到达现场并指导做好交通疏导、现场处置等工作。为全面开展本次事故深度调查处理工作，不断加强和改进全县道路交通安全管理工作，县政府依据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的有关要求，授权县应急管理局牵头县交通运输局、县公安局交警大队、县公路事务中心、县总工会、县人力资源和社会保障局、县卫健局、建城镇政府等单位派员组成建城镇“7·21”一般道路交通事故深度调查组，并邀请县检察院、县纪委监委派员参加该起事故深度调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场取证、询问相关人员、查阅相关资料等方法，现已

查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议，并分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范和整改建议。

经事故调查组调查认定，建城镇“7·21”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤W09467号牌大型普通客车，品牌型号：金旅牌XML68******；使用性质：公交客运；发动机号码：G281******，车辆识别代号：LL3AECJ**********；注册日期：2016年12月22日；核定载人数：35人；装备质量：6500kg；总质量：9400kg；外廓尺寸：8050×2280×2980mm；强制报废期止：2029年12月22日；检验有效期至：2023年12月；机动车状态：正常。所有人：郁南城乡公共汽车有限公司；住址：郁南县都城镇祥兴路3号；行驶证发证机关：广东省云浮市公安局交通警察支队。经系统查询，该车近三年无交通违法及交通事故记录。

粤W09467号牌大型普通客车持有郁南县交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：粤交运管云字0030*****号；发证日期：2023年5月29日；有效期至：2026年5月28日；业主名称：郁南城乡公共汽车有限公司；地址：郁南县都城镇祥兴路3号；经营许可证号：445300******；经营范围：公

共客运。

粤W09467号牌大型普通客车的机动车交通事故责任强制保险投保于中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司。保险单号：66050720*******，保险有效期自2023年03月11日12时起至2024年03月11日12时止。无购置商业险。

2.粤TDP6875号牌小型普通客车，车辆品牌型号：埃安牌GAM64********，车辆识别代号：LNADHAB**********，发动机号码：A2002P********，注册日期：2023年06月28日；检验有效期至2024年06月；核定载人数：5人；所有人：何*先，住址：湖南省道县******；使用性质：预约出租客运，机动车状态：正常。经系统查询，该车近三年无交通违法及交通事故记录。

粤TDP6875号牌小型普通客车机动车交通事故责任强制保险和新能源汽车商业保险均投保于中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保险单号：1437227390**********，商业险保险单号：1437227390**********。

（二）机动车技术参数、安全技术检验情况

1.2023年7月21日，郁南县公安局交通警察大队对事故现场进行勘验调查，事故发生时粤W09467号牌大型普通客车载客人数为45人，核载为35人，实际超员10人。

2.广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2023〕痕鉴字第682号），鉴定意见：粤TDP6875号牌小型普通客车制动系、转向系及行驶系功能有效；照明、信号装置机件受

损符合本次事故形成；经检视、检验未发现不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准的相关规定。

3.广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2023〕痕鉴字第682号），鉴定意见：粤W09467号牌大型普通客车制动系、转向系及行驶系功能有效；照明、信号装置机件受损符合本次事故形成；经检视、检验未发现不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准的相关规定。

（三）事故相关人员情况

1.潘*林，事故车辆粤W09467号牌大型普通客车驾驶员，男，54岁，广东省云浮市人。持有“A1E”类机动车驾驶证，有效期限：2021年5月20日至长期；持有道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，有效期限至2027年3月2日。经系统查询，至事故事发时，近3年潘*林共有3起交通违法行为，均已处理。

广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2023〕毒鉴字第372号），鉴定意见：潘*林血液中未检出乙醇（酒精）成分。查实潘*林没有涉嫌酒后驾驶。

2.何*先，事故车辆粤TDP6875号牌小型普通客车驾驶员，男，45岁，湖南省道县人。持有C1E类机动车驾驶证，有效期限：2022年6月20日至长期，死者吴*珍丈夫。

3.吴*珍，女，36岁，广东省云浮市人。事故中死者，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2023〕病鉴字

第22号），鉴定意见：死者吴*珍符合因交通事故造成胸部脏器损伤导致死亡。

（四）事故相关单位的基本情况

1.郁南城乡公共汽车有限公司，统一社会信用代码：91445322751069105W，注册资本：叁仟万元人民币，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2003年6月5日，法定代表人：陈*云，经营期限：长期，住所：郁南县都城镇祥兴路3号，经营范围：公共电汽车客运；省际班车客运；县际班车客运；县内班车客运；县际包车客运、县内包车客运；网络预约出租汽车客运；汽车销售、租赁、维修、维护服务；汽车拯救服务；汽车配件批发、零售；广告设计、制作、发布、代理服务；路牌、路标、广告牌安装施工；充电桩销售、设施安装、管理；汽车充电模块销售；为电动汽车提供充电服务；长途汽车客运；车辆停放、清洗、保管，机动车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有云浮市交通运输局核发的道路运输经营许可证，粤交运管许可云字445300046047号，经营范围：四类客运班线（县内），四类客运班线（毗邻县间）、公共客运，有效期至2027年8月1日。

2.陈*云，女，50岁，郁南城乡公共汽车有限公司法定代表人，2018年至事故发生当日，未在郁南城乡公共汽车有限公司领取工资薪酬，不参与公司日常管理。

3.谢*，男，50岁，广东省信宜市人，郁南城乡公共汽车有限公

司的出资人和实际控制人。

4. 梁*广，男，46 岁，住址：广州市花都区人。郁南城乡公共汽车有限公司副总经理，持有道路运输企业主要负责人安全培训合格证书，有效期限至 2025 年 5 月 30 日，负责该公司日常营运管理。

郁南城乡公共汽车有限公司的安全生产管理情况。该公司有设立安全生产委员会，制定有安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全隐患排查登记治理制度、安全生产资金投入和设备设施保障制度、客运驾驶人行车操作规程、纯电动公交车驾驶员安全操作规程等相关制度。潘*林 2020 年 9 月来到该公司，该公司有对潘*林进行岗前培训和在此基础上实际跟车实习。2022 年 7 月，该公司组织潘*林等全体驾驶员再次进行岗前理论培训和车辆实际操作培训。2023 年 4 月，该公司有组织潘*林等司机到郁南县交警大队参加道路交通安全警示教育学习。潘*林等司机有参加该公司每月组织的驾驶员召开安全生产会议和警示教育培训。该公司和潘*林等司机签订有安全生产责任书。该公司制定有安全生产考核奖惩制度，对驾驶员的违法违规行为有视频监控和约谈处罚。截止事故发生时，潘*林未有违法违规行为被该公司约谈处罚记录。

（五）事故公交线路基本情况

根据郁南县交通运输局和郁南城乡公共汽车有限公司签订的《郁南县城市公共汽电车线路特许经营协议》，事故线路属于

特许经营的公交线路5路（文化广场-宝珠）；遵守《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》，执行《城市公共汽电车客运服务规范》（GB/T22484）。

（六）事故发生经过

2023年7月21日11点50分，潘*林驾驶粤W09467号牌大型普通客车从宝珠镇大用站点出发前往都城镇文化广场。

2023年7月21日12时许，何*先和妻子吴*珍等人在建城镇赶集完后打算回妻子老家。因天气炎热，何*先独自前往取车，吴*珍等人在建城镇东堤路口公交站附近等候何*先驾驶小客车过来接她们。

2023年7月21日12时28分，潘*林驾驶粤W09467号牌大型普通客车到达建城镇东堤路口的人行道（距离右侧公交停车点约为15米），然后靠边停车上下客，停车时潘*林只拉了手刹，没有摘挡到空挡，仍然挂着D挡（前进挡）。

2023年7月21日12时32分，何*先驾驶粤TDP6875号牌小型普通客车到达建城镇东堤路口，并把车停放在粤W09467号牌大型普通客车正前方约5米处，等候吴*珍等人上车。

2023年7月21日12时33分，吴*珍走到粤TDP6875号牌小型普通客车后方打算打开车尾箱放置物品，同时粤W09467号牌大型普通客车完成上下客后，驾驶员潘*林放下手刹启动车辆。因潘*林误把电车的油门当脚刹，放下手刹的一瞬间，粤W09467号牌大型普通客车向前蹿出去，碰撞了在粤TDP6875号牌小型普通

客车后方的吴*珍和小客车的左后方，吴*珍倒地后被粤W09467号牌大型普通客车碾压，经送建城镇中心卫生院抢救无效后于当日死亡。

（七）事故路段情况

事发路段位于郁南县 S279 线 K42+600（校正 k44+600)处。事发路段路况良好，视距良好，公路技术等级为二级公路，双向四车道，设计时速为 40KM/小时，路面宽度 15 米，沥青混凝土路面，为南北走向，北往都城镇，南往千官镇，标志设置完善，沿线标线清晰，设置有道路中心物理隔离设施、路面施划有减速标线、人行横道预告标线、车道分隔线。

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》有关规定统计，本次事故造成一人死亡和两车损坏，直接经济损失约 180 万元。

（九）其它情况

天气情况：根据郁南县观测站网的资料记录，郁南县建城镇 2023 年 7 月 21 日 11 时到 13 时，多云天气，气温为 31.4-33.9℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 7 月 21 日 12 时 36 分，110 指挥中心接潘*林报案：“在建城镇东堤口公交站公交车（粤 W09467）碰撞一名行人，行人受伤，需要 120 及交警处理。”郁南县公安局交警大队接警后，

立即指派值班民警卢海斌、刘永杰出警进行事故处置。办案民警经电话问询，研判事故现场严重性后逐级上报大队领导并申请增派警力进行现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，郁南县公安局副局长李成智及郁南县公安局交警大队大队长刘晓飞、副大队长黄春葵到达事故现场指导工作，增派人员疏导交通、保护现场、固定证据，要求医院对事故受伤人员加大抢救力度。之后对事故现场展开勘查取证、控制肇事者、走访相关证人。14 时 35 分，事故现场勘查完毕，撤离现场并恢复交通。

（三）医疗救治和善后处置情况

2023 年 7 月 21 日 12 时 37 分，建城镇中心卫生院接到县 120 急救指挥中心指令后，12 时 39 分出车赶往现场对吴*珍进行抢救，后经送院进一步抢救无效后于当日 13 时 30 分死亡。尸体经检验后，家属在法定时间内对尸体进行处理，之后双方经县公安局交警大队主持调解，但未达成交通事故赔偿协议，双方同意通过司法途径解决赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估

此次事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程没有发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、事故发生的原因

驾驶员潘*林驾驶粤W09467号牌大型普通客车超载行驶，未按规定地点停车，车辆启动时未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是导致本次事故的直接原因之一。

何*先驾驶粤TDP6875号牌小型普通客车，未按规定临时停车，使其妻子吴*珍在打开车尾箱时发生了交通事故，是导致本次事故发生的另一直接原因。

四、涉事单位存在的问题

郁南城乡公共汽车有限公司未建立健全的全员安全生产责任制；平时有对驾驶员进行安全教育培训和制定相关的操作规程，但未建立健全的客运驾驶员从业行为定期考核制度；对驾驶员的超载行驶、未按规定站点停车上下客、未按操作规范安全文明驾驶的行为监管不足。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）潘*林，作为粤W09467号牌大型普通客车驾驶员，事故发生时，车辆超载行驶，未按规定地点停放，车辆启动时未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]、第四十九条[2]、第五十六条第一款[3]等规定，认定潘*林承担事故的全部责任，其行为涉嫌构成交通肇事罪，建议由郁南县公安局交通警察大队对其依法处理，

---

[1][1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款： 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条：机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。

[3][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条：机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。

并将处理结果报县安委办。

（二）何*先，作为粤TDP6875号牌小型普通客车的驾驶员，事故发生时存在不按规定临时停车。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第三款[4]的有关规定，建议由郁南县公安局交通警察大队对其依法处理，并将处理结果报县安委办。

（三）梁*广，郁南城乡公共汽车有限公司副总经理，作为该公司的安全管理人员，对驾驶员的超载驾驶、未按规定站点停车上下客、未按操作规范安全文明驾驶的行为监管不足，未能督促驾驶员贯彻执行该公司制定的《客运驾驶人行车操作规程》、《营运车辆安全管理制度》等相关安全生产规章制度。其行为违反《道路旅客运输企业安全管理规范》第十八条第二项[5]的有关规定，建议由郁南县交通运输局对其依法处理，并将处理结果报县安委办。

（四）郁南城乡公共汽车有限公司在日常管理中虽然建立了安全生产责任制，但未按规定建立健全全员安全生产责任制，未建立健全的客运驾驶员从业行为定期考核制度，对驾驶员的超载行驶、未按规定站点停车上下客、未按操作规范安全文明驾驶的行

---

[4][?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：（三）公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段，除使用上述设施的以外，不得停车；

[5][?]《交通运输部 公安部 应急部关于印发<道路旅客运输企业安全管理规范>的通知》(交运发〔2018〕55号)第十八条：客运企业的安全生产管理机构及安全管理人员对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织或者参与制定本单位安全生产规章制度、客运驾驶员和车辆安全生产管理制度、动态监控管理制度、操作规程和相关技术规范，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行。

为监管不足，其行为违反了《道路旅客运输企业安全管理规范》第十四条第一款[6]、第二十三条第一款和第二款[7]、第四十条第二款[8]和《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项[9]等有关规定，建议由郁南县交通运输局对其依法从严处理，督促其落实相关安全生产主体责任，并将处理结果报县安委办。

六、相关单位责任倒查

经调查，相关职能部门能够严格落实道路交通工作职责，确实履行相关安全管理工作和党委、政府有关工作部署，未发现有失职失责行为。

七、事故的主要教训

本次事故暴露了在我县辖区内，部分驾驶员交通安全意识淡薄，违规临时停车上下人员，车辆启停未按操作规范安全驾驶、文明驾驶；客运企业对驾驶员的日常培训考核力度不足，对驾驶员在运输途中的违规情况管控不力。

八、事故防范和整改措施

（一）县交通运输局一是要督促城乡公交公司在公交站点设置

---

[6][?]《交通运输部 公安部 应急部关于印发<道路旅客运输企业安全管理规范>的通知》(交运发〔2018〕55号)第十四条第一款：客运企业应当依法建立健全全员安全生产责任制，将本企业的安全生产责任分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核标准。

[7][?]《交通运输部 公安部 应急部关于印发<道路旅客运输企业安全管理规范>的通知》(交运发〔2018〕55号)第二十三条：客运企业应当建立客运驾驶员从业行为定期考核制度。考核内容主要包括：客运驾驶员违法违规情况、交通事故情况、道路运输车辆动态监控平台和视频监控系统发现的违规驾驶情况、服务质量、安全运营情况、安全操作规程执行情况以及参加教育培训情况等。考核周期应不大于3个月。

[8][?]《交通运输部 公安部 应急部关于印发<道路旅客运输企业安全管理规范>的通知》(交运发〔2018〕55号)第四十条第二款：班线客车应当严格按照许可的或经备案的线路、班次、站点运行，在规定的停靠站点上下旅客，不得随意站外上客或揽客。

[9][?]《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条：(一)不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的。

“站点内严禁非公交车辆停放或摆卖”的警示牌。二是要加强对行业内企业的安全生产监管工作，督促辖区内的客货运企业、港口码头等单位切实落实好安全生产主体责任，进一步完善全员安全生产责任制、安全操作规程和对驾驶员的定期培训考核制度，加强对运输车辆及驾驶员的监督管理以及采取有效措施，严防驾驶员超速、超员等违法行为。三是要加大路面巡查和执法查处的力度。

（二）县公安局交警大队要加大对道路交通违法违规行为打击力度，严厉打击不按规定临时停车（尤其是对占用公交车专用车位违规临时停车）、超员、超载、超速行驶、疲劳驾驶、违规占道变道行驶、酒后驾驶、无证驾驶等交通违法行为。同时充分发挥县道安办的作用，联合县相关职能部门和属地镇府，优化县内公交车停靠站点的设置，完善相关禁停警示标志。

（三）建城镇政府要对辖区内重点路口、公交站点加强监管，积极宣传和引导群众在合法合规的地点上下车。同时加大对辖区驾驶员的交通法规宣传，积极与县交警部门沟通配合，打击辖区内不按规定停车等交通违法行为，特别是对占道经营的，占用公交站点的流动摊贩进行劝导。

（四）各镇人民政府及相关部门要坚持宣传先行，不断拓展宣传的广度和深度，充分发挥短信平台、广播发布、字幕提示、警示教育片以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传教育及警示工作；同时鼓励群众积极举报各种交通违法行为，形成

全社会关心、支持、参与道路交通安全工作的良好氛围。

建城镇“7·21”一般道路交通

事故深度调查组（代章）

2024年2月7日